ESTUDO DIRIGIDO

INTRODUÇÕES

1. Explique a diferença entre regras e princípios e responda se há hierarquia entre estes. Exemplifique cada um no ordenamento brasileiro.

2. O que é a técnica da ponderação de interesses? Verifique o necessário para sua utilização. Cite um exemplo de sua aplicabilidade no direito brasileiro que não tenha sido abordado em sala.

3. Explique como se dá o fenômeno da *derrotabilidade* no direito brasileiro, exemplificando-o.

4. Explique os princípios da socialidade, operabilidade (ou concretude) e da eticidade no direito brasileiro, exemplificando-os.

5. Conceitue cláusulas gerais, exemplificando uma aplicação no direito brasileiro.

6. Explique o que é o diálogo das fontes.

7. Pesquise um julgado na jurisprudência brasileira que contemple **uma** das teorias estudadas até então: Direito Civil Constitucional, Eficácia horizontal dos direitos fundamentais, diálogo das fontes, derrotabilidade.

DIREITOS DA PERSONALIDADE

1. Como podemos conceituar os direitos da personalidade? Cite suas principais características.

2. Qual o conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana?

3. Explique os conceitos de eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia.

4. Quais as formas de tutela dos direitos da personalidade? Qual você entende como mais efetiva? Por quê?

5. Como explicar a proteção da personalidade da pessoa morta em relação aos lesados indiretos?

6. Como se explica a proteção relativa aos direitos de personalidade da pessoa jurídica?

7. Como podemos conceituar as diretivas antecipadas de vontade? Como é vista no cenário brasileiro?

8. Como fica a questão da proteção jurídica à ofensa a direito autoral, tais como o plágio, a contrafação, dentre outros?

9. O *bullying* pode ser considerado um atentado aos direitos da personalidade? Justifique.

10. Diante do questionamento se há dignidade para além do ser humano, posicione-se acerca das práticas ditas de entretenimento que envolvem animais, tais quais, briga de galos, vaquejada, farra do boi, dentre outras.

11. Dentro do contexto de proteção à integridade física, levando em consideração o *bodyart* e o *bodymodification***,** como você vê a situação do profissional que se recusa a realizar os procedimentos para tais modificações por considerar excessivas?

12. Como fica a situação dos *wannabes* no direito? Você vê respaldo jurídico?